

1500324-32.2020.8.26.0545
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues
Comarca: Nazaré Paulista
Foro: Foro de Nazaré Paulista
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 11/05/2022
... de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Nazaré Paulista
Foro de Nazaré Paulista
Vara Única
Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500324-32.2020.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500324-32.2020.8.26.0545
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2079463/2020 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 10709958 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 220/20/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2079463 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 220/20/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2079463 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 220/20/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEFERSON APARECIDO AMADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Jeferson Aparecido Amado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois, segundo denúncia, no dia 25 de março de 2020, por volta de 10h50, na Travessa Bélgica, n. 75 - Parque Hortênsia, nas proximidades da Escola Municipal Luiz Gonzaga Ferreira, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 50 (cinquenta) porções individualizadas de cocaína, acondicionadas em papelotes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 08/09 e auto de constatação provisória de fls. 10/11." (fls. 2/3).

A denúncia foi recebida em 17/01/2022.

Promovida a citação, Jeferson Aparecido Amado apresentou resposta à acusação (fls. 175/176).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), pelo laudo de exame pericial (fls. 90/92), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. Constatam dos autos, ainda, os seguintes elementos probatórios: Auto de exibição e apreensão (fl. 12); Auto de constatação preliminar (fls. 13/14); Fotografia dos entorpecentes (fl. 26).

A autoria é certa

Quando ouvido perante a autoridade policial, o réu negou os fatos.

Em juízo, disse que os fatos são falsos. Relatou que sua esposa mora nas proximidades e dormiu na casa dela. Estava voltando para sua casa na parte da manhã. Viu um colega seu na rua e lhe pediu um cigarro. Nesse momento, viu a viatura e foi abordado. O outro menino que lhe deu o cigarro fugiu que é conhecido como "Neguinho". O policial voltou com a droga e o réu ficou ao lado do outro policial. Não sabe onde essa droga foi localizada. Já foi abordado pelo policial Moura em ocasiões anteriores.

Thiago Moura da Costa, policial militar, disse que foi acionado via Copom com informação de que, nas imediações da Escola Municipal Luiz Gonzaga Ferreira, um rapaz suspeito Deslocou-se ao endereço com seu colega de farda e se depararam com o réu na porta da escola, com uma pochete. Ao avistar a viatura policial, o réu empreendeu fuga, mas foi alcançado. Em revista pessoal, foi encontrado com o réu dentro da pochete que ele carregava a droga descrita no boletim de ocorrências, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. O réu nada disse quanto aos fatos. Não se recorda se o réu estava fumando, mas ele estava sozinho quando foi visto.

Ronie Rodrigues Salvador, policial militar, disse que estava em atendimento de ocorrência na região, tendo visto o réu com uma pochete. Ao perceber a viatura, ele mudou o sentido em que ia tendo empreendido fuga ao ser abordado. Em revista pessoal, localizou no interior da pochete as drogas descritas no boletim de ocorrência e uma quantia em dinheiro. O réu foi abordado a cerca de 50 metros do local, tendo sido o réu visto parado na frente da escola. Não se recorda se o réu estava fumando. Não conhecia o réu antes dos fatos.

Quanto aos policiais militares ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para

acusar o réu de forma leviana e gratuitamente, até porque sequer os conheciam.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido."(JTJ 208/273).""Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo."(TACrim, 12ª Câmara, rel. Desembargador João Morenghi, Apelação 1473255/5).

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana. A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se pois a sua condenação. Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução. Ainda, há de se mencionar que o fato de ser ou não usuário de entorpecentes, não afasta a situação de traficância e portanto, não há que se falar em desclassificação do delito.

Por fim, os policiais militares confirmaram que o crime se deu em frente a uma escola municipal, local em que o réu foi visto de posse da substância entorpecente, ainda que tenha sido preso nas proximidades, após fuga, devendo incidir a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas. Quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena, tem-se que esta restou demonstrada, já que as provas acima especificadas e apreciadas permitem concluir que o acusado se valeu de um local situado nas proximidades da escola.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo pretendida absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas - Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 que é de caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado nas proximidades dos estabelecimentos elencados no referido dispositivo legal, como "in casu" - Condenação mantida - Pena e regime criteriosamente aplicados - Sentença irreparável - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0004506-40.2018.8.26.0664; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 06/05/2019)

A condenação, portanto, é medida que se impõe

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, diante da ausência de informações seguras sobre as reais condições econômicas do réu.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a incidir na espécie.

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei Antidrogas, na medida em que, pelos relatos dos policiais, ficou evidente que o delito foi praticado nas proximidades de escola municipal e, por isso, tendo este tráfico a especial finalidade de introduzir a droga naquele local, mas por não ter provas de que o entorpecente tenha chegado às mãos de menores, a pena será aumentada de 1/6, passando para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por ser o acusado primário e possuir bons antecedentes, deve ser observado o que prescreve o § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), observando (na fixação do quantum dessa redução) o que prescreve o art. 42 da mesma lei, tornando definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas, de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Nos termos dos artigos 49, parágrafo 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art. 33, §2º, a do Código Penal, fixo o regime aberto como o inicial ao cumprimento da pena ora aplicada, uma vez que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo.

Neste sentido a jurisprudência:

"O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de 'habeas corpus' para afastar a natureza hedionda de tal delito." (HC118533, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 23.6.2016, DJE de 19.9.2016) "HABEAS CORPOS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO". INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO (STF, HC111.840). POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO."

De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta aos acusados por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação

penal e condeno Jeferson Aparecido Amado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c com art. 40, III Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Tendo respondido o processo em liberdade, o réu poderá aguardar o trânsito em julgado sem recolher-se à prisão.

Decreto, portanto, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do Convênio OAB/SP - Defensoria ao nobre Procurador do réu, nomeado por força deste convênio.

P.I.C.

Nazaré Paulista, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA